

조문별 제·개정 이유서

1. 행정규칙명

「교육부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」

2. 제 · 개정 이유

국민권익위원회 「공익신고자 보호법」 및 같은 법 시행령의 보호·지원 안내 의무화 규정 등이 개정('24.8.7)함에 따라 법·시행령에서 정하는 안내사항, 그 밖에 개정사항 등을 반영하는 등 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

3. 제 · 개정 주요내용

가. 공공기관의 정의 신설(안 제2조 신설)

- ‘공공기관’의 정의를 ‘「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공공기관’으로 정의

나. 공익신고자 보호·지원 안내사항·시기 명확화(안 제20조제1항, 별지 서식 제7호 개정)

- 공익신고자가 충분한 신고를 제공받을 수 있도록 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문 내 보호제도 설명 구체화
- 기존 접수, 통지 시뿐만 아니라 이송 시의 경우에도 보호·지원사항 등을 안내토록 보완

다. 공익신고 사항 처리절차 유의사항 강조(안 제20조제1항, 별지 서식 제8호 개정)

- 이송한 공익신고 사항 절차 유의사항 내 비밀보장 관련 준용규정*을 풀어 서술하는 등 신고자 보호사항에 대해 강조

* 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조, 제9조부터 제12조

라. 공익신고 결과 이의신청 기간 개정사항 반영(안 제22조제1항 개정)

- 권익위가 이첩·송부한 공익신고에 대한 이의신청 기간을 ‘권익위 공익 신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영 지침 표준안’ 개정(’24.9.10.)에 따라 14→7일로 표준안에 맞게 정비

마. 보상금, 포상금 지급대상 기관 확대(안 제30조 및 제31조 개정)

- 「공익신고자 보호법」 제26조 및 제26조의3 개정에 따라 포상금, 보상금의 지급대상 기관을 ‘국가 또는 지방자치단체’의 수입회복 등에서 ‘공공 기관*’의 수입 회복 등으로 확대

* 부패방지권익위법 제2조(정의)제1호에 따른 국가, 지방자치단체, 공직유관단체 등

바. 자구·서식 등 일부 미비점 개선·보완(안 제21조제1항, 제30조 및 제31조제1항, 별지 서식 제1호 및 제6호, 제10호 개정, 제11호 신설)

4. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

5. 입법효과

- 학교생활기록 중 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 방법과 절차에 대한 법적 근거 강화 및 삭제 절차 효율성 제고

6. 국회 계류법안과 중복여부

- 해당없음

7. 그 밖의 참고사항

- 해당없음